



Droit des affaires - BA L1 / FC L1/ FC-FP L1

Question : Choisissez la meilleure réponse.

1- Quel est l'effet principal du refus de renouvellement du bail par le bailleur ?

- A. Le commerçant doit quitter immédiatement les lieux sans compensation.
- B. Le bailleur doit payer une indemnité d'éviction au locataire.
- C. Le bail est automatiquement renouvelé pour une période de cinq ans.
- D. Le fonds de commerce est transféré au bailleur.

2-Quelle est la définition de la location-gérance ?

- A. Un contrat où le propriétaire du fonds de commerce en concède l'exploitation partielle à un tiers gratuitement.
- B. Un contrat ou convention par lesquels le propriétaire du fonds de commerce en concède l'exploitation totale ou partielle, moyennant un loyer, à une personne qui exploite le fonds à ses risques et périls.
- C. Un accord verbal permettant à un tiers d'utiliser le fonds de commerce sans formalités écrites.
- D. Un contrat qui permet de vendre le fonds de commerce sans informer les autorités locales.

3-Pourquoi le droit au bail est-il considéré comme une partie indissociable du fonds de commerce ?

- A. Parce qu'il garantit la continuité de l'exploitation commerciale.
- B. Parce qu'il est obligatoire pour toutes les entreprises.
- C. Parce qu'il représente la totalité des actifs d'une entreprise.
- D. Parce qu'il est toujours inclus dans le prix de vente du fonds de commerce.

4-Quels sont les éléments principaux qui composent un fonds de commerce ?

- A. Les biens immobiliers et les équipements de bureau.
- B. Les éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation commerciale.
- C. Les contrats de travail et les assurances.
- D. Les actions et les obligations de l'entreprise.

5-Quel est l'intérêt principal de constituer une société pour un entrepreneur ?

- A. Il permet à l'entrepreneur de bénéficier de subventions gouvernementales.
- B. Il permet de séparer le patrimoine de l'entreprise de celui de l'entrepreneur, protégeant ainsi ce dernier contre les créanciers.
- C. Il offre à l'entrepreneur des réductions fiscales significatives.
- D. Il simplifie les démarches administratives pour l'entrepreneur.

6-Quels sont les trois types d'apports pour la constitution d'une société ?

- A. Apports en numéraire, apports en industrie, apports en actions.
- B. Apports en numéraire, apports en nature, apports en industrie.
- C. Apports en capital, apports en compétences, apports en nature.
- D. Apports en actions, apports en obligations, apports en nature

7-Quelle est la caractéristique principale des sociétés de personnes ?

- A. Les parts sociales sont librement transmissibles.
- B. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports.
- C. La personnalité de chaque associé est une considération essentielle.
- D. Les associés sont obligés de réinvestir tous les bénéfices dans la société

8-Quel aspect juridique distingue fondamentalement une société d'une association ?

- A. La société est constituée en vue de réaliser un bénéfice ou une économie à partager, tandis que l'association a un but autre que de partager des bénéfices.
- B. La société peut inclure des personnes morales en tant qu'associés, tandis que l'association ne peut inclure que des personnes physiques.
- C. La société doit être immatriculée au registre du commerce, tandis que l'association doit être enregistrée auprès du ministère de l'intérieur.
- D. La société peut avoir un nombre illimité d'associés, tandis que l'association est limitée à un nombre fixe de membres.